

장애인 등에 대한 특수교육법 일부개정법률안

(최혁진의원 대표발의)

의안 번호	17634
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 20.

발 의 자 : 최혁진 · 박지원 · 이수진

염태영 · 김우영 · 민형배

김영배 · 정혜경 · 윤종오

김준형 · 한창민 · 전종덕

의원(12인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 국가와 지방자치단체가 장애인 및 특별한 교육적 요구가 있는 사람에게 통합된 교육환경을 제공하고 생애주기에 따라 장애유형·장애정도의 특성을 고려한 교육을 실시하여 이들이 자아실현과 사회통합을 하는데 기여함을 목적으로 함.

그러나 예술 및 체육 분야로의 진입을 희망하는 장애 학생을 위하여 해당 분야의 특수목적고등학교 입학 기회를 충분히 보장하지 못하고 입학 후에도 필요한 교육지원이 체계적으로 이루어지지 못하고 있어, 장애 학생의 교육받을 권리와 진로 선택의 자유가 실질적으로 제한되고 있는 실정임.

이에 예술 및 체육 계열의 특수목적고등학교에 특수교육대상자를 일정비율 선발하도록 하고, 이들 학교의 장이 특수교육대상자를 위한 편의시설, 교재·교구 및 보조인력 등을 제공하도록 함으로써 장애 학

생이 자신의 능력과 적성을 최대한 발휘할 수 있는 교육환경을 조성하고, 예술 및 체육 분야에서의 사회통합과 특수교육대상자의 경제적 자립에 기여하려는 것임(안 제17조제5항부터 제7항까지 신설 등).

장애인 등에 대한 특수교육법 일부개정법률안

장애인 등에 대한 특수교육법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제17조의 제목 중 “및 교육”을 “및 교육 등”으로 하고, 같은 조 제5항을 제8항으로 하며, 같은 조에 제5항부터 제7항까지를 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제8항(종전의 제5항) 중 “정한다”를 “정하고, 제6항에 따른 제공 기준 및 제7항에 따른 예산 지원의 기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다”로 한다.

⑤ 「초·중등교육법」에 따라 지정된 특수 분야의 전문적인 교육을 목적으로 하는 고등학교(이하 “특수목적고등학교”라 한다) 중 예술 및 체육계열의 특수목적고등학교의 장은 특수교육대상자를 입학정원의 100분의 3 이상 선발하여야 한다. 다만, 지원자가 미달하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥ 제5항에 따라 특수교육대상자를 선발한 특수목적고등학교의 장은 해당 특수교육대상자에 대한 교육활동을 지원하기 위하여 필요한 편의시설, 교재·교구, 보조인력 등을 제공하여야 한다.

⑦ 교육부장관 및 교육감은 제5항에 따라 특수교육대상자를 선발한 특수목적고등학교에 대하여 제6항에 따른 제공에 필요한 예산을 우선적으로 지원하여야 한다.

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제17조(특수교육대상자의 배치 및 교육) ① ~ ④ (생략)	제17조(특수교육대상자의 배치 및 교육 등) ① ~ ④ (현행과 같음)
<u><신 설></u>	⑤ 「초·중등교육법」에 따라 지정된 특수 분야의 전문적인 교육을 목적으로 하는 고등학교(이하 “특수목적고등학교”라 한다) 중 예술 및 체육계열의 특수목적고등학교의 장은 특수교육대상자를 입학 정원의 100분의 3 이상 선발하여야 한다. 다만, 지원자가 미달하는 경우에는 그러하지 아니하다.
<u><신 설></u>	⑥ 제5항에 따라 특수교육대상자를 선발한 특수목적고등학교의 장은 해당 특수교육대상자에 대한 교육활동을 지원하기 위하여 필요한 편의시설, 교재·교구, 보조인력 등을 제공하여야 한다.
<u><신 설></u>	⑦ 교육부장관 및 교육감은 제5항에 따라 특수교육대상자를 선발한 특수목적고등학교에 대

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 특수교육대상자의 배치 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 <u>정한다</u>.	<u>하여 제6항에 따른 제공에 필요한 예산을 우선적으로 지원하여야 한다.</u> ⑧ ----- ----- ----- -----<u>정하고, 제6항에 따른 제공 기준 및 제7항에 따른 예산 지원의 기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.</u>
--	---